الاتفاق على ثمنها ، وتحديد مواعيد السداد والأقساط ، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري ، فإن هذا محرم ؛ لقوله ﷺ : (لا تبع ما ليس عندك)[1] .

٢- لا يجوز إلزام المشتري - عند العقد أو فيما بعد - بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط ؛ لأن ذلك رباً محرم .

٣- يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط .

٤- لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده ؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .

---

(١) رواه أحمد (٤٠٢/٣) ، وأبو داود برقم (٣٥٠٣) ، والترمذي برقم (١٢٣٢) ، والنسائي (٢٨٩/٧) ، وابن ماجه برقم (٢١٨٧) ، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٤٢٩٩) .